

【法律文化】

探索人工智能时代下的知识产权保护机制建设

李彦林

摘要 近年来,随着人工智能技术的研发与应用,从而使得知识产权保护逐渐成为一个重要的研究领域。数字经济的快速发展为互联网技术、大数据技术及人工智能技术的应用提供了最佳的契机,如此也使得知识产权保护机制建设面临着严峻的挑战。如此就需要科研人员针对人工智能技术进行积极探索,以此构建起顺应时代发展的知识产权保护机制,及时调整传统机制建设思维与现有的知识产权保护体系。基于此,本文对人工智能时代下的知识产权保护机制建设进行探索,希望为相关的科研人员提供参考。

关键词 人工智能;知识产权;保护机制

中图分类号 TP18 **文献标识码** A **文章编号** 1673-7725(2024)09-0123-04

作者简介 李彦林(1994—),男,甘肃靖远人,新疆政法学院,讲师,主要从事知识产权法研究。

一、引言

人工智能技术能够代替人们完成各种复杂性、难度较大、高风险的生产活动,可以明显提升生产的质量与效率;与此同时,人工智能技术的应用对社会、经济的发展具备推动作用。然而就实际情况来看,人工智能技术在快速发展与应用过程中,会对知识产权保护机制的建设造成极大的影响与冲击。所以,我们必须对人工智能技术开展深层分析,并正视人工智能对知识产权保护机制带来的挑战,在此基础上探索顺应人工智能时代的保护机制建设措施,从而有效提升知识产权的保护水平,保证各种知识产权均可得到全面保护,充分发挥其相应的价值与作用。基于此,探索人工智能时代下的知识产权保护机制建设具备了重要的现实意义。

二、人工智能技术简介

近年来,人工智能技术得到了快速发展,人工智能技术又称作AI技术,其是计算机科学的一个重要的分支技术;人工智能技术主要依托于智能化的算法,旨在模拟并拓展人类的智能,进而实现快速替代人类解决各类问题的目标。从实际应用层面来看,人工智能技术乃是运用一系列顶尖的科学技术手段,对人类思维过程、信息处理等一系列复杂活动进行深度模拟与操作的过程。这种模拟操作可分作两大类型,即:结构模拟与功能模拟,而随着计算机技术的快速发展与应用,从而使得人工智能技术能够对人类大脑的思维功能进行模拟。目前,针对人工智能技术所开展的研究主要涉及多个方面的内容,包括:神经网络、自然语言处理与机器学习等。将人工智能是否能够对问题进行推理、思考与解决,又可以将人工智能划分成:强人工智能与

弱人工智能两类,而现阶段,弱人工智能是科研的主要内容。

重视人工智能技术的研发与应用,有利于开发各种接近人类智能的设备,以此替代人类开展体力、脑力等劳动;这样不仅可以显著提升生产质量与效率,同时还可以有效保护人身安全;而且能够让人们把更多的时间与精力用于完成其他工作。由此可知,人工智能技术的发展与应用有助于促进社会、经济的快速发展^[1]。与此同时,人工智能与知识产权之间也存在着紧密的关系。

三、人工智能时代下,知识产权保护机制建设面临的挑战

(一) 创作者定义方面面临的挑战

根据上文所说,许多学者关注与讨论的焦点在于人工智能是否能够以创作者的身份来创作。根据我国现有的法律体系,目前依然并未将人工智能定义为法律层面的“人”,通常情况下,我们仍将其视作一种工具,因此,就使得“人工智能是否可被定义为创作者”成为一个讨论的重点问题,也使知识产权保护机制的建设面临严峻的挑战。创作者的定义不仅包括创作者的姓名,同时还涉及创作者的生命、身体、健康及思维等方面的内容,因此,严格来说人工智能并不适用创作者的定义。但是,在现实世界中,人工智能可以合理、有效地模拟人类的思维,人工智能机器能够学习知识,并且开展思考等活动,因此,一般情况下人工智能也具有一定的想象力与创造力,同时具有一定的虚拟人格,但这一点能否支持人工智能满足创作者的定义,学术界依然存在着明显的分歧。

(二) 精神权利方面面临的挑战

知识产权中涵盖了文艺方面的知识产权。从文艺的角度来说,其能够充分体现创作者本身的精神追求,因此,文艺作品的创作者一般都具有相应的精神权利,通常情况,我们可以将这种权利理解成:法律方面的精神追求保护。如果把人工智能作为文艺作用的创作并对其精神权利实施保护,那么会遇到以下问题,如精神表现是什么?精神权利是什么?此类问题都会给知识产权机制的建设带来严峻的挑战,而导致这些问题出现的根本原因在

于,即使人工智能的功能多么强大、多么丰富多样,其与人类的精神之间也会存在明显的差异,如此会导致法律方面会对人工智能是否存在精神权利产生极大的疑问。

另外,在现实世界中的精神权利能否有效地拓展至人工智能的设计师,也成了科研人员需要深入探索与研究的一个重要课题。对于人工智能的设计者来说,其一定是自然人,因此,其符合精神权利内关于主体的相关规定。设计师虽然研发了人工智能,但人工智能在开展作品的创作时,一般不在设计师的预料范围中,换言之,设计师无法控制人工智能创作的作品,因此,目前与人工智能相关的精神权利视为设计师精神权利的研究思路,也成为主要的法律争议点^[2]。

(三) 知识产权法的设立面临的挑战

在人工智能时代,知识产权法设立面临着多方面的挑战。第一个问题在于传统版权体系难以有效适应人工智能技术的高速发展,尤其是对于由人工智能创作的作品归属与权利认定存在争议,这导致法律保护的边界模糊,进而可能引发创作者、用户与平台之间的权责不清。另外,随着机器学习与深度学习等技术的应用,数据作为训练材料在人工智能创新过程中扮演着核心角色。但现行知识产权法律框架对数据的所有权及使用规则缺乏明确规定,使得数据盗用、滥用现象频发,严重损害了原创者的合法利益。人工智能技术的快速发展也带来了算法和技术保护的挑战。如何确保企业在人工智能领域的研发投入获得合理的回报,防止技术泄露和不公平竞争,成为立法者必须面对的难题。这些挑战不仅影响了创新主体的积极性,还可能导致整个知识产权体系的有效性受到质疑,进而抑制技术进步和产业发展。因此,针对人工智能时代下的知识产权保护机制建设所面临的问题,需要业界、学界和司法部门共同探讨,以期找到解决方案^[3]。

四、人工智能时代下的知识产权保护机制的建设策略

(一) 建立健全智能产权保护的主体体系

基于人工智能时代背景下,人工智能必然会与

人类一样逐渐成为创作主体,如此就使得传统的仅有“自然人”才能够开展创作活动的现状被打破,并且,以往的“工具论”也会逐渐无法充分阐释目前的人工智能创作。针对这种情况,欧盟试图为人工智能赋予相应的虚拟“人格”,如此才可有效解释人工智能的创作行为。这种现象在现实中并不是特殊案例,例如,公司法中所规定的“法人”,实质上就是一种虚拟化的法律主体,然而,此类法律主体可以和自然人主体一样,充分享有相关法律规定的权利,并且需承担法律规定的各种义务。但是,就虚拟人格来说,其成立的一个重要条件就是,必须能够清晰划分其所拥有的权利与义务,以公司为例,其作为虚拟人格,使得有限责任制度得到建立,如此就可更加清晰地划分个人与单位之间的责任。由此可知,为人工智能赋予虚拟的“人格”,其一个主要的前提在于,应当在于阐释机器创作的相关法律现象,以此防止不加控制地滥用机器,换言之,具有虚拟的“人格”也就会拥有相对应的版权主体,如此可有效解决机器创作作品缺乏主体的问题。

对于人工智能来说,赋予其虚拟人格还可以在在一定程度上有效梳理机器在开展复杂性创作活动中各方之间的利益关系。在具体的创作过程中,人工智能还涉及一系列的主体,例如,人工智能的投资者、研发者,以及人工智能用于培训写作能力的拥有作品的有关版权人等。也就是说,在人工智能的创作能力培养与发展过程中,主体充分发挥着极其重要的作用与价值。但如果关于人工智能作品版权问题的案件在诉讼中,应准许以上全部的主体均能主张权利,那么会极易导致法律关系更加复杂、无秩序,这样不利于有效解决争议。从人工智能中的人格拟制学说的角度来说,此类作品所生成的相关知识产权,实质上应当归属于人工智能,但因各方对人工智能均拥有相应的权益,所以,可利用合同进行解决,或者在备案登记的时候明确标注人工智能。而法院仅需清晰划分与认可人工智能的版权利益,无需梳理其背后所牵涉的各种复杂的利益关系。也就是说,只要人工智能作为主体可享有的权利与义务如果得到合理地确认,那么有关利益方的各种权益问题均能得到解决。这样一来,人工智能的主体定义势必可以和各方的利益主体实现相互融合,再从人格拟制学说的角度就可利用

极为简单的思维模式,解决与处理人工智能潜藏的复杂性的利益纠纷。

基于人工智能的虚拟人格理论背景下,构建完善的知识产权保护的主体体系时,应重视限制人工智能的“精神权利”,并且,在对其版权进行保护的过程中,其重点应当在于由人格高效转化成财产^[4]。

(二) 尽快设立相关的知识产权保护法

在人工智能时代,知识产权保护法的设立显得尤为重要。这一立法应首先明确定义人工智能产出内容的产权归属,包括软件源代码、算法模型及由其生成的数据和作品。其次,需要制定具体的知识产权登记流程,确保 AI 产出的原创性及其权利人的合法权益得以认证和保障。立法内容还应当涵盖侵权判定标准,对人工智能在学习创作过程中可能涉及的版权素材使用进行规范,界定合理使用与侵权行为的边界。同时,对于人工智能技术在不同领域的应用产生的新型知识产权问题,如人工智能辅助诊断、自动生成音乐等,法律也应给予前瞻性的规定。鉴于人工智能技术的快速发展,立法还应设置灵活的修法机制,以适应未来可能出现的新情况、新问题。通过这样全面而深入的立法内容构建,可以有效推动人工智能时代下知识产权保护机制的建设,保障创新成果,促进科技进步与文化繁荣。

(三) 完善知识产权的保护机制

基于人工智能时代背景下,要想更好地保护知识产权,我国就必须重视建立健全知识产权保护机制。

一方面,应当重视及时修订知识产权保护的制度内容,即使人工智能在实际的智能创作的赛程中可以真正达到人类的创作水平,但实质上人工智能在思想表达与情感认知等众多方面依然无法与人类相比。换言之,虽然人工智能能够通过自主的智力活动来创作出作品,但它并不能流露出真实的情感与思想,只是可利用机器学习或自主分析等能力逐渐生成一种理性创造的产物。因此,从知识产权立法的角度来说,人工智能在实际地创作各种作品,或者发明创造的过程中均需要从法律层面得到保护,需真正明确人工智能与自然人之间存在的根本性差异。相关的立法部门在编制权利限制与保

护的条款时,必须对人工智能所创作的作品或者发明的产品对应的人身权利保护有关内容进行科学调整,并且还应当明确其财产性权利保护与限制等方面的内容。除此之外,合理修订关于权利期限的相关规定。因人工智能在实际创作作品时具备的主要特点包括:产出速率快、数量众多等,因此,应当合理缩短人工智能创作与发明产品的保护期限。

另一方面,重视权利限制相关内容的完善,从知识产权的限制角度来看,应当在法律体系内纳入关于人工智能创作作品与发明专利等各种权利限制的内容与细则,这样可从根本上降低权利交易的成本,持续拓展作品、专利的实际应用范围。可在法律中明确规定必须清晰标注人工智能的创作作品与发明专利,并把标注的形式真正视为著作权与专利权等相关法律对其进行保护的客观前提;还应明确划出知识产权对人工智能作品、专利等产物的实际适用界线,例如,通过增加常规性法律条件,规定人们如果使用由人工智能所创作的作品或发明的专利,属于非营利性性质的,那么可认定为非侵权行为。将人工智能创作的作品与发明的专利等明确纳入法律、制度的保护范畴内,从而保证充分实现其财税价值,不仅有利于人们不断降低交易的成本,同时还不会对各种作品、专利的价值认可造成影响。从现有的专利法角度来说,虽然其明确规定了发明创造的产物需强制许可标准,但是,此类标准实质上并不适用于人工智能所创造的各种产物。人工智能具备极强的学习、分析与处理等能力,其发明创造的产物数量会快速增加,如果依然用现有的“授权之日起满三年”等规定作为强制许可的标准,那么必然无法合理、有效运用人工智能发明创造的产品。因而,必须适当降低人工智能产品的有

关强制许可条件,如此才可保证各种人工智能成果得到科学,并充分发挥其成果的重要作用与价值^[5]。

六、结语

随着近年来高新科技的快速发展,从而使得人工智能逐渐具备了强大的自主学习、数据分析与信息融合等多种能力,此类能力均能促进人工智能技术更好地开展创作活动,生成各种各样的新成果,有利于促进社会经济的快速发展。但是人工智能的发展会给智能产权保护机制的建设带来严峻的挑战。如此就需要我们深入探索相应的解决对策,从而保证知识产权得到更好地保护,同时促进人工智能技术的科学应用与发展。

参考文献

- [1]高海峰,杨中庆.人工智能知识产权保护的理性思考[J].中文科技期刊数据库(全文版)社会科学,2021(10):96-98.
- [2]胡光.人工智能技术知识产权保护应用路径研究[J].山东理工大学学报(社会科学版),2019,35(1):15-19.
- [3]沈铖.人工智能背景下数字知识产权保护策略分析[J].华东科技,2023(11):87-90.
- [4]胡竞之.人工智能对知识产权法律保护的挑战探究[J].经济与社会发展研究,2020(16):289-289.
- [5]王雪乔.人工智能生成物的知识产权保护立法研究[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2020,23(2):96-102.

【责任编辑:刘 凡】